

מסורת הש"ס

6) בית יו" פ"ג: ט' נלקמן ט.

א) קדושין מז: ונסע אחת רבנן

לקמן עז. ב"מ ט: ב"ב ז.

ד) תוספתא טהרות פ"ט ה"ט

ז) ב"ב כג.א. ג' גלש פכיה מ"ט

שבת כז: זח: וסוה יג: קדושין

טז, טז. א' ז"ל קודם לעומר או קודם

לשמי הלחם א"פ"ט כ"ו. י"ג.

והתקנה קיים דלע"פ שטעה כ"ו.

י"ג. כ"ז מ"ה א"ס פחת כ"ט

ויכח וספ"ד. י"ק. י' שאורש ש"ט

כל די כ"ו כ"ו. ב"ק ז. ונ"י ב"ה ג.

ג) ז"ל מדי דהוא חבל ונצטק שוף

טורז. שסכסרס ונצלת הטהה

טומאה ככל חוקש שגרי"ז שו יעין

כ"ג"ו ערערלין. י"ק. ט' ט"ז שטר

שמן מרורס. י"ג.

תורה אור השלם

1. ובי הגשון עזר לזבח אין

רבי עזר הגישו פסח וזחלה אין

רבי הקריברג א' לפתחין

הדרקא או הדישא פדך אמר ז' צבאות

מלאכי א ח

הנהות הב"ה

6) רש"י ד"ה למחט וכו' בית

רק עומר שריטה: 3) ד"ה

השמה גמי תחסי:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה רבכל וכו' אלא לפי ששבר תורה לא חזירוהו. טעין מנחות י"ה, ולפי ע"פ חזק' ד"ה ומתחבין ויחזקא דף ע"ט חזק' ד"ה נקח: ב"א"י ושבתך דלא חשיב עיבור. למהות ל' דמאי חזק' אונאה אלא מכו גבל כפיפה דלא גבל טומאה מין דהיה מחלה גלי:

מוכסר רש"י

עומר מתירין. קס"ד גידולין

דקדוה קמעיעל ליה, ולפי

מקטרי לא לאשרס קודם

לעומר תנינא. דעומר תמיר

אל גידולין נמקת מוחת 7) דף

ט"א, והסם מפרט טעמא אי

דלא ארעש. בשעת כהתא

טעמא תנינא. דלען עמר

תמיר דחצדיניהו. מן תהס

והו' תריסר טעמס עמר

לאכלס דרועיניהו קודם

לעומר. ותק' ליה עמר שריטה

דכלא לאשרס מורו למינשק

מיניניהו ומכיל. בשעת כהתא

גידולין דיקס' לא מיטעל בן

ספרי אפי' חזיר עומט אל

לשחקק אל חרישס קודם

שמישו חושק קודם שמישו ולא

ספרישו וכו' גידולין חקוין עד

שלא עומר כה' כ' ק' מיניש

ליה לקטין מן חרישס

בשקקע ומכיל לזכר עומר

שריטה עומר. שטעמא תמיר

אל תהלשין חדשים של שסו ז'

ואת ידולין מתמוכין בשמישו

או דלמא בשליניהו אבב

ארעא. וקרקע עננמל דמי

ולא טעין עומר גבישו

שדאי. דבבא חרשט' וז. טז.

יש להן אונאה. א"ס מכין

ורעמי כ' שס סקין

חזור. דמקח טעות הוא דלא

כדילך פירכ מחזק בן ואלסן ק'

ויסן התקנה טעמא הוא אפילו

גביל לא גבז ארעא חזר. דהיי

דלעמיש קרקעות מרין אונאה.

מרין מקח טעות לא חמיש

ספרי אין ז' מבר דלעמא

דהי לא זמן 1) ט"ז טז. כל דבר

שבבדור. דסין קדקיע לא

תמיל 2) דהק"ו טז. שטעמס

גמדה. אפילו פחות מכדי אונאה

דהייא פחות תמעות דהיי

מחלה כחקר הנזכר חזקת.

הא חזיר תהס דעעות מרין

היא שריטה גמי חקוין. גל

משוס דעמות מכדי אונאה ווי

מחילה גמרי' לא תמיון דמי

אלא חקוין מחילה. ורסו

נכורים לפירא

לחטיין התלוין זהס נכורים:

נלח איכל מזבח קודם להס חטיס חדשים 1)

והסא אכל ליה מזבח

עומר מפירי דהא שחא 2)

דמקח שחא יניסו דכדמל שחא גדלו ביחד

3) ועומר שריטה לאכילת ארס 4)

ושמי הלחם להביא נכורים

מפירות האילן 1): הנהל שריין.

הנהי קודם להס או מנהס שריין.

מנהס פירי יומר מהנהל: השחא.

לגבי מנזאה שריין עומר ושמי הלחם

בזהרשה מנזאה הנשרשת 1)

קודם לעומר אף על פי שלא גדלה כלום

ובדקתני מתני' הנהל ומנהס דפירי

מיניעיא: אלא הנהל ומנהס דעלה

מי סו. הנהל דעלה בפירות האילן

כהרשה דמנזאה או לא: דחצדיניהו

וורעינהו קודם לעומר. דלא שרינהו

עומר דלשתקד ולא השרישו בשעת

עומר זה: מכו לנקוט. ללקוט מנה

קודם השרשקן: כמאן דשדיין כדלא

דמיא ושרינהו עומר. דהא דלמרון

ואס לאו חקוין עד שיצא עומר הכא

גידולין מיידי או דלמא גטולין

אגז ארעא מיידי לקט' להו כגידולין

דמו: י"ס לכן אונאה 2)

דקיימא לן דבבא מניעא כ' הוהב 7) דף טז.

אין אונאה לקרקעות: שדאי כה שיפא.

ורעמי בקרקע 1) שסת כוריס: ואסו

ספדי דלא שדא סל אלא חמשה.

דהשתא איכא שיעור אונאה שמת

כ' הוהב 7) שס מט: 1) כל דבר שנמדה.

כיון דקדיד לא ממיל ואפילו בפחות

משמות ולא שייכא זה דין אונאה

שיפא מקח קיים ויחזיר אונאה אלא

כל המקח בטל וחזר: נשבעין עליהן.

דלמר כ' הוהב 7) שס טז. אין נשבעין

על הקרקעות: כקר. דרכו לאכול

חטיס ושאר כזמה כגון חמור וגמל

דרכו לאכול שעורין: חישב עליהן.

בעודן כרעי: וורעינהו ובעי לאסוי

מאיסופסישו. דהא אחרניי יניחו:

והשקא 3) 1) כחשי. כיוון שנמעכלו

כזעי בהמהה שזכ אין מגדלין חטין

מלאין ובריאין דמשיקרא: כפיפס.

קופס מנזרים מנזרי דקל: למיבטל

עומאסס. שימה טמאה קודם לכן:

יורדין לידו עומאסן כמחשבה. 1) כיון

שחשב עליו לדבר שאין צו חסרון

מלאכה כגון עור ממוקן סתמו

למעטלס עומד ואינו מקבל עומאה

עד שיעשו המנעלס חישב עליו

לעשותו שולמן דלדיו חקר שזס מלאכה

דהשתא מיד רחאי לשולמן מקבל

עומאה מיד: ואין עולין עומואסן.

אס נעמאוו: אלא כשניו מעשה.

כגון כשניו מעשה וסחל וסלא

שינוי מעשה דשלימה הקיאה:

כלי

ד'בלע הוצין ועבדיניהו כפיפה

מנזרים מנזרי מי הוה עיכול הוה ליה

ככלי

רבי ישמעאל פרק שישי מנחות

והאמר רבא כ"א דבר שבמדה

מכדי אונאה חזור. לא שיחזיר

אונאה קאמר אלא

אפילו ציטול מקח הי' כדמוכח לקמן

בפרק התודה 7) דף עז. וצפרק

המוכר את הספינה 7) דף 75. 5)

פרק שישי מנחות

ס.ט.

והאמר רבא כ"א דבר שבמדה

מכדי אונאה חזור. לא שיחזיר

אונאה קאמר אלא

אפילו ציטול מקח הי' כדמוכח לקמן

בפרק התודה 7) דף עז. וצפרק

המוכר את הספינה 7) דף 75. 5)